

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

โจทก์

นาย สม ภัทช์ แซ่เลี้ยว

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการและสถานการค้าประเวณี และ
ฐานเป็นธุระจัดหาซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี อันเป็นความผิด
สองกรรมและจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติปรากฏว่า
จำเลยยังเป็นเจ้าของสถานที่ในลักษณะเดียวกันกับสถานที่ในคดีนี้อีกแห่งหนึ่ง โดยมี
การแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ ภายในไว้สำหรับบริการทางเพศแสดงว่าจำเลยมิได้รู้สึก
ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้จำเลยยังมีนิสัยและความประพฤติเป็น
นักเลงอันธพาลและพกพาอาวุธปืน มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นมาหลายครั้งซึ่งจำเลย
ทราบรายงานดังกล่าวก็มิได้คัดค้านและพนักงานคุมประพฤติเห็นว่าการใช้วิธีคุม
ประพฤติน่าจะไม่ได้ผลกับจำเลย ตามพฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับความประพฤติ
ของจำเลยจึงไม่สมควรที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีเปิดร้านค้าใช้ชื่อว่า "น้อง
เหมียวคาราโอเกะ" โดยใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นทำการค้าประเวณี และ

จำเลยได้จัดให้มีผู้หญิงทำการค้าประเวณีประจำอยู่ในสถานที่ดังกล่าวด้วยอันเป็น
สถานการค้าประเวณีอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและจำเลยนี้เพื่อให้สำเร็จความใคร่
ของผู้อื่นได้เป็นธุระจัดหาและชักพาบุคคลอื่นซึ่งเป็นคนงานในร้านค้าของจำเลยไป
เพื่อการอนาจาร โดยให้บุคคลดังกล่าวกระทำการค้าประเวณีและบุคคลนั้นยินยอมที่จะ
ทำการค้าประเวณี อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 2, 3, 4, 9, 11 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91, 282

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
282 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดของกฎหมายหลายบทให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา
9 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จำคุก 1 ปีและผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษให้แก่จำเลยนั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการและสถานการค้าประเวณี และฐานเป็นธุระจัดหาซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีอันเป็นความผิดสองกรรมสองกระทง และยังปรากฏจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติว่าจำเลยยังเป็นเจ้าของสถานที่ในลักษณะเดียวกันกับสถานที่ในคดีนี้อีกแห่งหนึ่งที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อร้านวังวลคาราโอเกะโดยแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ ภายในไว้สำหรับบริการทางเพศ แสดงว่าจำเลยมิได้รู้สึกยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองอีกทั้งจำเลยมีประวัติต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติก็ได้ความว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติเป็นนักเลงอันธพาลและพกพาอาวุธปืน มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นมาหลายครั้ง ซึ่งจำเลยทราบรายงานดังกล่าวก็มิได้คัดค้านและพนักงานคุมประพฤติเห็นว่าการใช้วิธีคุมความประพฤติน่าจะไม่ได้ผลกับจำเลย ตามพฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับความประพฤติของจำเลยจึงไม่สมควรที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกโดยไม่รอกการลงโทษให้แก่จำเลยนั้น เหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ